

RESOLUCIÓN DIRECTORAL UGEL - T. N°.....000235

Tocache, 20 ENE 2020

VISTOS:

El Informe N° 055-2019-GRSM-DRE/UGEL-T/CPPADD; de fecha 26 de diciembre del año 2019, derivado de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, memorando N° 007 y demás documentos siendo un total de (06) folios útiles.

CONSIDERANDO:

Mediante la Resolución Directoral Ugel T. N° 00176-2017, de fecha 26 de junio del 2017, se resuelve sancionar con la falta administrativa de **CESE TEMPORAL** por seis meses (06), sin goce de remuneraciones, en contra del profesor Edwin Waldir ESPINOZA JARA, por falta Administrativa de Abandono de Cargo, Conforme a la Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial, además de vulnerar el Artículo 40° **Deberes**, literal **e)** "Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario el horario de trabajo, en consecuencia se configura el artículo 48° de la Ley 29944 Ley de la Reforma Magisterial al tenor prescribe: son causales de Cese Temporal en el cargo la trasgresión por acción u omisión, de los Principios deberes, obligaciones y prohibiciones de la función docente, considerados como grave. En su literal **e)** Abandonar el cargo Injustificadamente. Y concordante con el artículo 82° del Decreto Supremo 004-2013-ED y su modificatoria Decreto Supremo N° 007-2015-MINEDU.

Mediante la Resolución Directoral Ugel T. N° 001553, de fecha 15 de noviembre del 2018, se resuelve sancionar con la falta administrativa de **CESE TEMPORAL** por doce meses (12), sin goce de remuneraciones, en contra del profesor Edwin Waldir ESPINOZA JARA, por la falta Administrativa de Abandono de Cargo, en agravio de los alumnos de I.E N° 0014 "Juan Velasco Alvarado - Uchiza - Tocache. Conforme a la Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial, además de vulnerar el Artículo 40° **Deberes**, literal **e)** "Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario el horario de trabajo, en consecuencia se configura el artículo 48° de la Ley 29944 Ley de la Reforma Magisterial al tenor prescribe: son causales de Cese Temporal en el cargo la trasgresión por acción u omisión, de los Principios deberes, obligaciones y prohibiciones de la función docente, considerados como grave. En su literal **e)** Abandonar el cargo Injustificadamente. Y concordante con el artículo 82° del Decreto Supremo 004-2013-ED y su modificatoria Decreto Supremo N° 007-2015-MINEDU.

El artículo 90° de la Ley N° 29944-Ley de la Reforma Magisterial, en su artículo 90° señala: "La investigación de faltas graves y muy graves que ameritarían sanción de cese temporal o destitución, están a cargo de la Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, según corresponda (...)."

LA OBSERVANCIA DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General - Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y

garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

Al respecto, debe señalarse que la potestad sancionadora de la administración pública es el poder jurídico que permite castigar a los administrados cuando éstos lesionan determinados bienes jurídicos reconocidos por el marco constitucional y legal vigente, a efectos de incentivar el respeto y cumplimiento del ordenamiento jurídico y desincentivar de infracciones. El procedimiento sancionador en general, establece una serie de pautas mínimas comunes para que todas las entidades administrativas con competencia para la aplicación de sanciones a los administrados la ejerzan de manera previsible y no arbitraria. En ese sentido, el artículo 248° del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General que establece cuáles son los principios de la potestad sancionadora administrativa.

El artículo 95° del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2013-ED, modificado por el artículo 1° del Decreto Supremo N° 007-2015-MINEDU publicado el 10 de julio de 2015, establece que: "La Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, ejerce con plena autonomía las funciones y atribuciones siguientes:

Calificar e investigar las denuncias que le sean remitidas. (...)

Emitir el Informe Final recomendando la sanción o absolución del procesado en el plazo establecido. (...)"

CALIFICACION Y GRAVEDAD DE LA FALTA:

Las faltas se califican por la naturaleza de la acción u omisión, su gravedad se determina evaluando de manera concurrente las condiciones siguientes, señaladas en el art. 78° del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, ley 29944 aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2013-ED. (...) e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; puesto que el accionar del procesado ha generado afectación a los intereses del estudiante, vulnerando un derecho fundamental como es el de la Educación.

Que, cabe mencionar que el Interés Superior del Niño y el Adolescente es un principio reconocido primigeniamente en la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, estableciendo en el Principio 2 lo siguiente: "El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la Ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño".

Artículo 53°.- El estudiante "El estudiante es el centro del proceso y del sistema educativo. Le corresponde: a) Contar con un sistema educativo eficiente, con instituciones y profesores responsables de su aprendizaje y desarrollo integral; recibir un buen trato y adecuada orientación e ingresar oportunamente al sistema o disponer de alternativas para culminar su educación", conforme lo señala el Artículo 56°.- El Profesor "El profesor es agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano. Por la naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública docente exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes. Le corresponde: a) Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del

aprendizaje de los estudiantes, así como trabajar en el marco del respeto de las normas institucionales de convivencia en la comunidad educativa que integran". De la Ley General de Educación – Ley N°28044.

El artículo 90° de la Ley N° 29944-Ley de la Reforma Magisterial, en su artículo 90° señala: "La investigación de faltas graves y muy graves que ameritarían sanción de cese temporal o destitución, están a cargo de la Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, según corresponda (...)."

DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA.

Del expediente administrativo se cuenta con las siguientes actuaciones recabadas:

- 
- Mediante la Resolución Directoral Ugel T. N° 00176-2017, de fecha 26 de junio del 2017, se resuelve sancionar con la falta administrativa de **CESE TEMPORAL** por seis meses (06), sin goce de remuneraciones, en contra del profesor Edwin Waldir ESPINOZA JARA, por falta Administrativa de Abandono de Cargo, Conforme a la Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial, además de vulnerar el Artículo 40° **Deberes**, literal **e)** "Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario el horario de trabajo, en consecuencia se configura el artículo 48° de la Ley 29944 Ley de la Reforma Magisterial., resolución que fue notificada mediante Edictos.
 - Mediante la Resolución Directoral Ugel T. N° 001553, de fecha 15 de noviembre del 2018, se resuelve sancionar con la falta administrativa de **CESE TEMPORAL** por doce meses (12), sin goce de remuneraciones, en contra del profesor Edwin Waldir ESPINOZA JARA, por la falta Administrativa de Abandono de Cargo, conforme el Artículo 40° **Deberes**, literal **e)** "Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario el horario de trabajo, en consecuencia se configura en el **literal e) del artículo 48°** de la Ley 29944, Ley de la Reforma Magisterial., resolución que fue notificada mediante Edictos.
- 

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO APLICABLE.



De la revisión de la documentación que obra en el expediente, el impugnante presta servicios bajo las disposiciones de la Ley N° 29944, por lo que se considera que son aplicables al presente caso, la referida Ley y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo NQ 004-2013-ED, normas que se encontraban vigentes al momento de la instauración del proceso administrativo disciplinario, y cualquier otro documento de gestión emitido por el Ministerio de Educación por el cual se establezcan funciones, obligaciones, deberes y derechos para el personal de la Entidad.

DE LAS NORMAS JURÍDICAS APLICABLES.

Que, teniendo en cuenta la conducta exteriorizada por el administrado y contrastando con las normativas legales y vigentes a los hechos de comisión se tiene que en el presente caso resultan aplicables las siguientes:

Que, aplicando lo expuesto en el presente caso, en autos se advierte que el administrado ha contravenido el Artículo 40° **Deberes**, literal **e)** "Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario el horario de trabajo, en consecuencia se configura en el **literal e) del artículo 48°** de la Ley 29944, Ley de la Reforma Magisterial., resolución que notificada mediante Edictos.

Que según el Artículo 40° **DEBERES** literal e) "Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario el horario de trabajo, en consecuencia se configura el artículo 48° de la Ley 29944 Ley de la Reforma Magisterial al tenor prescribe: son causales de Cese Temporal en el cargo la trasgresión por acción u omisión, de los Principios deberes, obligaciones y prohibiciones de la función docente, considerados como grave. El literal a) Causar perjuicio al estudiante y/o a la Institución Educativa; e) Abandonar el cargo Injustificadamente.

Que, de acuerdo al Decreto Supremo N° 004-2013-ED; Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial N° 29944 en su Artículo 77° FALTA o INFRACCIÓN prescribe lo siguiente numeral **77.1**: se considera **FALTA** a toda acción u omisión, voluntaria o no, que contravenga los deberes señalados en el artículo 40° de la Ley, dando lugar a la aplicación de la sanción Administrativa correspondiente. Numeral **77.2** se considera **INFRACCIÓN** a la vulneración de los principios, deberes y prohibiciones de los artículos 6, 7 y 8 de la Ley N° 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública, dando lugar a la aplicación a la sanción Administrativa correspondiente.



Por lo tanto existiendo responsabilidad de los hechos imputados al Profesor Edwin Waldir ESPINOZA JARA, al haber transgredido el artículo 40° **DEBERES**, literal e) que al tenor prescribe: "Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario de trabajo"; configurando la Falta Administrativa de Abandono de Cargo, falta sancionada de acuerdo al Decreto Supremo N° 004-2013-ED; Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial N° 29944, inciso i) del artículo 49° **DESTITUCIÓN**; Son causales de destitución, Incurrir en reincidencia la inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) discontinuos en un período de dos (2) meses

SE RESUELVE:



Artículo 1°: IMPONER SANCIÓN ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA DE DESTITUCION, al Profesor Edwin Waldir ESPINOZA JARA, al encontrarse evidencias de no justificar su reincorporación e inasistencia a su centro de labores; teniendo en cuenta el artículo 40° literal e) "Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario el horario de trabajo"; y inciso i) del artículo 49° **DESTITUCIÓN**; de la Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial y su Reglamento.

Artículo 2°: Conforme a lo prescrito en el numeral 90.4 del artículo 90° y el numeral 98.1 del artículo 98° del Decreto Supremo N° 004-2013-ED del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial - Ley N° 29944; este colegiado remite el presente Informe al Despacho de Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, para que emita la respectiva decisión, mediante Acto Resolutivo.



Artículo 3°: NOTIFICAR, al interesado con el tenor de la presente Resolución en observancia a lo establecido en el artículo 99° inciso 1 del Reglamento D.S N° 004-2013-ED; de la Ley de Reforma Magisterial N° 29944, concordante con los artículo 20° del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General..

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Lic. Félix Rubén Salguero Contreras

**DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
TOCACHE**

FRSC/D-UGEL-T
JFF/Sec. Téc